



DALMÓBILE SJC

(12) 3341-8777

Av Barão do Rio Branco, 736, Jd Esplanada II, 12.242-800, São José dos Campos - SP

INSPIRIUM MOVEIS PLANEJADOS E DECORACAO LTDA

CNPJ: 19.152.134/0001-56

dalmobile@dalmobilesjc.com.br

CONTRATANTE: Marcelo Buonocore Nunes

CPF: None Telefone: (29) 8115-1998
Endereço do Contratante:
Endereço de instalação:
Projeto: Projeto 1 Orçamento: Orçamento 2

Qtd.	Item	Valor unitário	Total
1 un	Cozinha Banheiro Social	R\$ 131.978,90	R\$ 33.976,95
		Total: R\$ 131.978,90	R\$ 33.976,95
		Valor líquido:	R\$ 33.976,95

Entrada: R\$ 50.000,00
R\$ 50.000,00 de entrada +
8x R\$ 11.384,68

**DALMÓBILE SJC**

Av Barão do Rio Branco, 736, Jd Esplanada II, 12.242-800, São José dos Campos - SP

INSPIRIUM MOVEIS PLANEJADOS E DECORACAO LTDA

CNPJ: 19.152.134/0001-56

(12) 3341-8777

dalmobile@dalmobilesjc.com.br

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado,

O CONTRATANTE, já qualificado na capa deste instrumento, doravante denominado **CLIENTE**, e, de outro lado, **INSPIRIUM MÓVEIS PLANEJADOS E DECORAÇÃO LTDA**, sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede a Avenida Barão do Rio Branco, 736 – Jardim Esplanada – São José dos Campos – SP – CEP: 12.242-800, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 19.152.134/0001-56, doravante denominada **CONTRATADA**,

Sendo Contratante e Contratada denominadas, quando mencionadas individualmente, como “PARTE”, e, quando mencionadas em conjunto, denominadas “PARTES”;

CONSIDERANDO QUE a CONTRATADA é cessionária exclusiva da marca DALMÓBILE, empresa referência nacional na indústria moveleira, sediada em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e com mais de 45 anos de existência;

CONSIDERANDO QUE o CLIENTE reconhece expressamente que lhe foi exposto o sistema de venda, montagem e instalação dos móveis descritos na capa deste Contrato, estando ciente das variações possíveis decorrentes dos diferentes lotes de material e das necessárias alterações do projeto, eventualmente decorrentes de peculiaridades das dependências do local indicado para entrega, instalação e montagem dos referidos móveis, tem justa e acordada a celebração do presente **CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, regido pelos termos e condições sumarizados na capa deste instrumento e pormenorizados a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇO

1.1. A CONTRATADA se obriga a fornecer, com entrega no local e data indicados na capa deste instrumento, o material necessário à instalação e montagem dos móveis descritos na mesma capa deste Contrato. Cujas concepção gráfica está demonstrada no esboço de projeto contido nas imagens transmitidas via eletrônica para o CLIENTE no prazo de 48 (quarenta e oito), contados da assinatura deste instrumento, desde que devidamente aprovadas por este último mediante resposta, também via eletrônica e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a CONTRATADA.

1.1.1. O esboço de projeto mencionado no item 1.1., acima, será considerado aprovado, caso o CLIENTE não responda, no prazo fixado no mesmo item, à mensagem eletrônica da CONTRATADA.

1.2. A CONTRATADA se obriga a prestar os seguintes serviços associados à compra e venda descrita no item 2.1: orientação técnica a respeito da adequação arquitetônica das opções de móveis; desenvolvimento de Projeto Executivo para a instalação dos móveis nos ambientes; conferência das medidas do local de montagem; fornecimento de acessórios; transporte e montagem dos móveis relativos aos ambientes descritos na capa do presente Contrato e conforme projetos apresentados ao longo da execução do presente Contrato e que passarão a fazer parte integrante do presente documento.

1.3. Não integram o presente Contrato o fornecimento de elementos decorativos inseridos nos projetos apenas a título de ilustração, tais como eletrodomésticos, granitos, tapetes, cortinas etc.

1.4. Não farão parte do objeto deste Contrato e nem será encargo da CONTRATADA a instalação ou alteração de pontos elétricos ou hidráulicos, ou qualquer outra atividade não expressa e concretamente relacionada no corpo deste Contrato e dos projetos mencionados no item 1.2.

1.5. Caso o projeto final venha a ser modificado a pedido do CLIENTE, de forma que implique em diferença nos valores negociados, este autoriza a CONTRATADA a emitir, a qualquer tempo, título correspondente à diferença de valores.

1.5.1. As modificações promovidas nos termos do item 1.5 serão formalizadas por meio de mensagem eletrônica à CONTRATADA, enviada com mecanismo de confirmação de recebimento, e entrarão em vigor após a resposta desta, com a devida anexação do Projeto Executivo devidamente alterado e firmado pelas PARTES.

1.5.2. Caso as modificações promovidas nos termos do item 1.5 representem alteração substancial do Projeto Executivo, sua formalização ocorrerá por meio de celebração de Termo Aditivo ao presente Contrato, subscrito pelas PARTES e instruído pelo respectivo Projeto Executivo, devidamente alterado e igualmente firmado pelas PARTES.

1.6. A expedição de pedido de fabricação das peças e/ou móveis decorrentes da alteração prevista no item 1.5 somente ocorrerá após a aprovação pela CONTRATADA das condições técnicas da alteração solicitada pelo CLIENTE, assim como pela anuência expressa do CLIENTE à diferença de preço resultante de tal alteração, com o devido atendimento aos requisitos de formalização instituídos nos subitens 1.5.1 e 1.5.2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E GARANTIA

2.1. Após a assinatura deste Contrato, as PARTES se obrigam ao cumprimento do presente documento de forma irrevogável e irretratável, sendo vedado o cancelamento da venda por desistência ou arrependimento de qualquer das PARTES, nos termos do § 2º do artigo 40, do Código de Defesa do Consumidor.

2.2. Os produtos comprados serão entregues e os serviços de montagem iniciados pela CONTRATADA (ou empresa especializada indicada pela CONTRATADA) no prazo de 50 (cinquenta) dias úteis após a confirmação da liberação financeira da contratação, e somente após a assinatura do termo de medição

**DALMÓBILE SJC**

Av Barão do Rio Branco, 736, Jd Esplanada II, 12.242-800, São José dos Campos - SP

INSPIRIUM MOVEIS PLANEJADOS E DECORACAO LTDA

CNPJ: 19.152.134/0001-56

(12) 3341-8777

dalmobile@dalmobilesjc.com.br

2.2.1. A liberação financeira da contratação ocorrerá após a efetiva disponibilidade, para a CONTRATADA, do valor correspondente ao pagamento pactuado entre PARTES quando da assinatura do Contrato.

2.2.2. Sendo a hipótese de pagamento parcelado, a liberação financeira corresponderá à efetiva disponibilidade, nos termos do subitem 2.2.1, do valor correspondente à entrada, tal como indicado na capa do Contrato.

2.2.3. A liberação financeira deverá ser comunicada pela CONTRATADA ao CLIENTE, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico constante neste contrato, informado a data efetiva da liberação financeira e a consequente fixação do termo inicial do prazo para entrega disciplinada neste item 2.2.

2.3. A execução do projeto contratado será realizada pelo cumprimento das fases a seguir:

a) MEDIÇÃO: após o preenchimento de Termo de Solicitação e Compromisso de Medição, esta fase, que consiste na conferência de medidas no local onde será instalado o projeto para adequação do projeto vendido ao espaço disponível, será realizada em até 6 (seis) dias úteis;

b) PROJETO EXECUTIVO: documento que especifica detalhadamente as dimensões, os acabamentos e os acessórios que serão montados e instalados. Com o Termo de Aprovação de Medição assinado pelo CLIENTE, o prazo para o envio do primeiro Projeto Executivo será de até 11 (onze) dias úteis;

c) FABRICAÇÃO: processo de aquisição de matéria-prima e acessórios, fabricação e embalagem dos elementos especificados no Projeto Executivo. Após a aprovação e assinatura do Projeto Executivo, é iniciada a produção das peças integrantes dos móveis e o prazo para entrega será de até 28 (vinte e oito) dias úteis;

a) TRANSPORTE: carregamento e transporte do material produzido e embalado pela fábrica Dalmobile e entregue no endereço especificado pelo CLIENTE, que transcorrerá em até 5 (cinco) dias úteis e;

e) MONTAGEM: serviço de montagem do mobiliário na casa do CLIENTE.

2.3.1. O Termo de Solicitação e Compromisso de Medição é condição essencial para o início das etapas subsequentes, na medida em que a efetiva adequação do Projeto Executivo só poderá ser confirmada após a concreta aferição das medidas do ambiente em que serão realizados os serviços de montagem.

2.3.2. Caso o ambiente em que o CLIENTE pretenda instalar os móveis adquiridos por meio deste Contrato esteja em obra, inviabilizando a fase de Medição acima descrita, mas, ainda assim, o CLIENTE queira avançar nas etapas contratuais descritas no item 2.3, este poderá firmar termo específico em que anexará planta com as medidas do ambiente, assinada por engenheiro ou arquiteto devidamente registrado no respectivo órgão regulamentador da profissão, e assumindo expressa, integral e irretratavelmente responsabilidade por eventuais inadequações das medidas, seja pela aceitação das adaptações eventualmente necessárias na instalação, seja pelo pagamento de valores adicionais para novas medições, elaboração de Projeto Executivo, adequação ou produção das peças a serem fabricadas para a composição dos móveis adquiridos, assim como o transporte e entrega de tais componentes.

2.3.3. O prazo para montagem será especificado em instrumento próprio, firmado após a conclusão do Projeto Executivo, e dependerá da extensão e da complexidade de tal projeto.

2.3.4. As condições definitivas para a entrega do material adquirido e para a prestação dos serviços acordada neste instrumento são fixadas no Projeto Executivo previsto na alínea "b" do item 2.3. Uma vez concluído, o referido projeto será submetido à ciência e aprovação do CLIENTE, que terá 2 (dois) dias úteis para aprová-lo ou solicitar adequações pontuais. Feita a revisão eventualmente solicitada, a nova versão do Projeto Executivo será novamente apresentada à ciência e aprovação do CLIENTE, que terá outros 2 (dois) dias úteis para aprová-lo.

2.3.4.1. Caso o CLIENTE pretenda ou precise ser representado por terceiros no ato de aprovação do Projeto Executivo mencionada no item 2.3.4, acima, já outorga os poderes para tanto a: (nome do representante) _____, CPF nº _____.

2.3.5. Caso não haja aprovação na segunda ocasião disciplinada no subitem anterior, o cronograma originalmente fixado será integralmente reformulado, na medida em que o pedido para fabricação perderá sua prioridade relativamente aos demais projetos conduzidos pela CONTRATADA.

2.3.6. Na mesma hipótese prevista no subitem 2.3.5, as alterações subsequentes à segunda revisão poderão acarretar alteração dos valores para aquisição do material e prestação de serviços, que serão informados ao CLIENTE para eventual readequação de seu projeto ou assunção de responsabilidade pelos correspondentes pagamentos adicionais, circunstâncias que serão devidamente regulamentadas por meio de Termo Aditivo específico a este instrumento.

2.3.7. Os prazos fixados nas alíneas do item 2.3 correspondem às condições ordinárias de fornecimento de material e prestação de serviços. Acordos específicos para alongamento ou abreviação de etapas, ou adesão a campanhas promocionais da CONTRATADA serão objeto de termo próprio, anexo a este contrato e que veiculará cronograma distinto daquele ordinariamente previsto no referido item 2.3 e sobre o qual prevalecerá.

2.3.8. Eventuais itens com defeitos de fabricação, peças faltantes ou danificadas no transporte ou na montagem serão objeto de correção e adequação no prazo de até 20 (vinte) dias úteis a contar da identificação do ocorrido.

2.4. Os prazos estabelecidos no item 2.3 acima são válidos para os contratos celebrados no período de 10 de janeiro a 20 de novembro do ano em curso. Os contratos celebrados entre 20 de novembro e 10 de janeiro (transição de ano-calendário) poderão ter modificações decorrentes de férias coletivas da fábrica. Nesses casos será elaborado um documento anexo especificando os prazos particulares.

**DALMÓBILE SJC**

Av Barão do Rio Branco, 736, Jd Esplanada II, 12.242-800, São José dos Campos - SP

INSPIRIUM MOVEIS PLANEJADOS E DECORACAO LTDA

CNPJ: 19.152.134/0001-56

(12) 3341-8777

dalmobile@dalmobilesjc.com.br

2.5. O CLIENTE deverá providenciar o fornecimento das plantas hidráulicas, elétricas, de gás, telefone e outras tubulações não aparentes, assim como as especificações de todos os eletrodomésticos e/ou equipamentos que possam interferir na elaboração e execução do projeto dos móveis adquiridos.

2.6. A CONTRATADA não se responsabiliza por ligações de eletroeletrônicos/eletrodomésticos aos seus pontos de eletricidade. Incumbe ao CLIENTE solicitar as ligações elétricas junto a um técnico especializado. Caso venha a ser feito pelo próprio CLIENTE ou este autorizar a equipe da CONTRATADA a efetuar esta ligação, a responsabilidade por danos causados aos aparelhos não será, em hipótese alguma, da CONTRATADA.

2.7. É responsabilidade do CLIENTE deixar o local de entrega disponível, livre e desimpedido para receber os produtos nas condições necessárias à realização da montagem. Deverá ser providenciada a liberação dos acessos a elevadores e o adequado fornecimento da energia elétrica, assim como indicar um banheiro para que os funcionários da CONTRATADA possam utilizar no decorrer da prestação de serviço.

2.8. A CONTRATADA não se responsabiliza caso o CLIENTE indique local inadequado ou sem estruturas para receber o material objeto do Contrato, aí incluídas quaisquer peças dos móveis, utensílios e equipamentos destinados à sua montagem, tais como, por exemplo, sacadas, ambientes sem janelas e/ou portas, ou ainda, em espaços que possam ocasionar danos aos materiais e/ou móveis.

2.9. A eventual necessidade de remoção e/ou instalação de rodapé para a colocação dos móveis será responsabilidade integral do CLIENTE.

2.10. No caso da aquisição de móveis a serem instalados em edifícios verticais, caso alguma peça não caiba no elevador ou não possa ser transportada pelas escadas, será responsabilidade do CLIENTE a contratação de uma empresa especializada para a realização do serviço de transporte da entrada do prédio até o local de instalação dos móveis adquiridos.

2.10.1. Havendo a necessidade da contratação de uma empresa especializada para a realização do serviço de transporte da entrada do prédio até o local de instalação dos móveis adquiridos, a CONTRATADA não será responsabilizada por quaisquer intercorrências decorrentes deste transporte, sendo de total responsabilidade do CLIENTE a sua assunção.

2.11 Na indisponibilidade de acesso ao local da entrega no prazo estabelecido no presente Contrato, o CLIENTE deverá providenciar depósito alternativo para entrega imediata, cabendo-lhe os ônus respectivos. Caso o material permaneça no depósito da CONTRATADA será cobrada a taxa de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) por metro cúbico por dia de permanência. Nesse caso, a nova data de entrega e montagem deverá respeitar uma nova programação da logística da CONTRATADA.

2.12 Após a conclusão do Projeto Executivo, o CLIENTE deverá respeitar as alturas, aberturas e vãos estabelecidos naquele projeto, sendo de sua inteira responsabilidade quaisquer conflitos de projeto associados a diferenças de medidas não respeitadas por ocasião da realização posterior de rebaixos de teto ou sancas de gesso, instalações de luminárias e cortinas, instalações de ares-condicionados e eletrodomésticos, pedras e outros elementos construtivos ou decorativos.

2.13. É responsabilidade do CLIENTE a retirada, antes da entrega dos móveis, de molduras de gesso, rodapés ou qualquer outro acabamento que interfira na instalação dos produtos.

2.14. Fica o CLIENTE desde já ciente que a perfeita execução do projeto requer, durante a montagem, alguns ajustes de acabamento que poderão provocar resíduos e pó, e que as embalagens dos produtos após abertos geram volumes que ocupam grandes espaços. Após a conclusão da montagem, os técnicos da CONTRATADA deverão deslocar os resíduos para locais previamente indicados pelo CLIENTE e farão a limpeza dos ambientes.

2.15. Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) atender, dentro dos prazos convencionados, as solicitações do CLIENTE, no que diz respeito à entrega, montagem e instalação dos bens objeto deste instrumento, bem como, prestar assistência técnica decorrente de defeitos de fabricação;
- b) realizar prévia notificação ao CLIENTE, antes mesmo de expirado o prazo de entrega e montagem dos móveis adquiridos, na hipótese de necessária prorrogação do prazo de montagem, decorrente de caso fortuito ou força maior;
- c) executar a montagem dos móveis dentro da melhor técnica e zelo;
- d) providenciar a substituição dos bens ou partes com defeito de fabricação ou decorrente do processo de transporte ou montagem.

2.16. Durante a montagem, a CONTRATADA se exime de qualquer responsabilidade referente a:

- a) existência, no local da montagem, de sobras de obras de construção e/ou reforma, ou mesmo de paredes frágeis ou de má qualidade, que impeçam uma sustentação robusta dos móveis;
- b) existência de desníveis das paredes, impossibilitando ou dificultando a correta e segura instalação dos móveis;
- c) ocorrência de focos de umidade ou constante e excessiva exposição ao sol ou à luminosidade, além de eventual infestação por insetos que venham a danificar os bens objeto do presente Contrato.

2.17. Os produtos produzidos em MDF pela fabricante DALMÓBILE possuem garantia de fabricação pelo prazo de 6 (seis) anos a contar da efetiva entrega e emissão da Nota Fiscal. Os produtos e acessórios (ferragens, puxadores, divisores, iluminação, etc.) fornecidos por terceiros têm garantia de 90 (noventa) dias a contar da efetiva emissão da Nota Fiscal.

**DALMÓBILE SJC**

Av Barão do Rio Branco, 736, Jd Esplanada II, 12.242-800, São José dos Campos - SP

INSPIRIUM MOVEIS PLANEJADOS E DECORACAO LTDA

CNPJ: 19.152.134/0001-56

(12) 3341-8777

dalmobile@dalmobilesjc.com.br

2.17.1. Quaisquer substituições ou ajustes necessários em virtude de defeitos de fabricação dos componentes indicados no item 2.17 acima, serão realizados em 20 (vinte) dias úteis, a contar da visita do técnico da CONTRATADA, destinada a aferir o defeito eventualmente comunicado pelo CLIENTE.

2.18. São causas excludentes da garantia descrita no item 2.17., além das causas explicitadas no Manual de Uso e Certificado de Garantia, anexos ao presente Contrato: o desgaste natural pelo uso; descoloração pelo tempo; diferenças de tonalidade; utilização dos produtos em condições anormais de uso (tais como sobrecarga de peso, incidência de fogo, umidade, contato prolongado com a água, infiltrações de líquidos, utilização de produtos abrasivos para limpeza, maresia, ferrugem, fungos, cupins, brocas e outros agentes externos); a montagem ou desmontagem dos produtos por pessoas não credenciadas junto a CONTRATADA e; defeitos oriundos pela falta de manutenção periódica.

2.19. Os prepostos da CONTRATADA não estão autorizados a manipular tubulações elétricas, hidráulicas, telefônicas, etc., sendo responsabilidade do CLIENTE a contratação de profissionais especializados nestas áreas.

2.20. A assistência técnica dos produtos será prestada pela CONTRATADA, de forma GRATUITA, pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da conclusão do serviço de montagem, a qual será registrada por documento de vistoria. Decorrido esse prazo, a CONTRATADA prestará assistência técnica mediante a cobrança de Taxa de Visita e Serviços de Assistência, sendo também cobradas à parte quaisquer peças e produtos necessários aos reparos.

2.21. A CONTRATADA não se compromete por qualquer acordo ou produto ofertado verbalmente por seus consultores de vendas ou instaladores que não esteja declarado e especificado nos documentos oficiais do projeto (Contrato e Projeto Executivo), assinados fisicamente ou digitalmente, não sendo considerados oficiais os meios de comunicação como SMS, WhatsApp, redes sociais ou quaisquer outros que não sejam correspondência registrada via postal ou mensagem eletrônica enviada para os endereços consignados neste instrumento.

2.22. O CLIENTE fica desde já ciente que a efetivação do pedido de produção à fábrica fica condicionada à liquidação do valor integral previsto neste instrumento, o que poderá ser efetivado de forma direta pela CLIENTE junto à CONTRATADA ou pela cessão da dívida conforme previsto neste Contrato, podendo, portanto, o pedido de produção, ficar condicionado à aprovação de crédito necessário à efetiva liquidação do valor em questão, cabendo à CONTRATADA aceitar ou não a postergação de dívida após o pedido à fábrica.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS

3.1. Os pagamentos deverão ser feitos nas datas estipuladas no presente instrumento, independente do faturamento das mercadorias ou da finalização dos serviços, salvo em caso excepcional quando citado por escrito em adendo a este Contrato.

3.2. Todos os pagamentos dos valores aqui contratados deverão ser efetuados observando-se rigorosamente as condições e formas de pagamento e as datas estabelecidas na folha de capa deste Contrato. Em caso de atraso ou suspensão da entrega dos produtos e serviços por ordem ou culpa do CLIENTE, este ficará sujeito a eventuais reajustes que venham a incidir sobre o preço durante o período dos atrasos ou suspensão, sendo que nenhuma suspensão ou atraso será motivo para cancelamento da compra.

3.3. Eventuais greves ou falta de matérias-primas não constituirão descumprimento contratual.

3.4. O atraso no pagamento do(s) título(s) sujeita o inadimplente ao pagamento da(s) parcela (s) vencida(s), acrescida(s) da correção monetária, de acordo com a inflação medida pelo IGP-M ou por outro índice oficial em vigor que o substitua, mais juros de 2,5% (dois e meio por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do montante em aberto, até o efetivo adimplemento da obrigação, o que, desde já, o CLIENTE autoriza que seja acrescido na parcela imediatamente subsequente.

3.5. No caso dos débitos não quitados com atraso superior a 5 (cinco) dias úteis, fica, desde já, a CONTRATADA autorizada a comunicar os Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como ajuizar a competente ação judicial a fim de reaver os valores que estiverem em aberto, acrescidos de todas as despesas, inclusive os encargos descritos no item 3.5, assim como as custas processuais e os honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido.

3.7. Por se tratar de mercadoria sob encomenda, não será admitida a desistência da compra após o envio do pedido ao fabricante. Caso o CLIENTE desista da contratação antes da efetivação do pedido à fábrica DALMÓBILE, o Contrato poderá ser resiliado, devendo o CLIENTE arcar com o custo de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, acrescido dos custos financeiros eventualmente existentes em decorrência de financiamentos, para cobrir despesas administrativas, financeiras, processamento de projeto, comissões, dentre outros custos incidentes sobre a operação para atendimento do pedido cancelado.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESERVA DE DOMÍNIO

4.1. Por força de pacto de reserva de domínio, aqui expressamente instituído, e aceito pelas PARTES, fica reservada à CONTRATADA a propriedade do(s) objeto(s) descrito(s) na capa, nos projetos e demais documentos que fazem parte integrante deste instrumento, até que seja liquidada a última das prestações mencionadas na referida capa deste instrumento.

4.2. A posse direta do(s) objeto(s) descrito(s) na capa, nos projetos e demais documentos que fazem parte integrante deste instrumento é outorgada ao CLIENTE, a partir da data de sua entrega, mas se houver falta de pagamento de qualquer das prestações, ficará, desde logo, constituído em mora e obrigado, sob as penas da lei, a restituir imediatamente o(s) objeto(s) condicionalmente adquirido(s), restituição essa que se fará amigavelmente ou mediante ação judicial, estando, antecipadamente pactuada a possibilidade de retirada liminar dos móveis instalados, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil.

4.3. Fica facultado a CONTRATADA, no caso de arrependimento do CLIENTE, optar pela rescisão deste Contrato ou pela cobrança judicial dos títulos assinados.

Dalmobile®

DALMÓBILE SJC

Av Barão do Rio Branco, 736, Jd Esplanada II, 12.242-800, São José dos Campos - SP

INSPIRIUM MOVEIS PLANEJADOS E DECORACAO LTDA

CNPJ: 19.152.134/0001-56

(12) 3341-8777

dalmobile@dalmobilesjc.com.br

4.4. A falência do CLIENTE também resolve este Contrato, podendo a CONTRATADA reivindicar da massa falida os bens condicionalmente vendidos.

4.5. Enquanto o Contrato não estiver integralmente quitado, obriga-se o CLIENTE a manter em perfeito estado de conservação o(s) bem(ns) de cuja posse se integra neste ato, defendendo-o(s) da turbação de terceiros.

4.6. É assegurado a CONTRATADA o direito de ceder ou transferir os direitos e ações que lhe cabem no presente Contrato, dispensado o prévio consentimento do CLIENTE.

4.7. Uma vez satisfeitas, na sua totalidade, as parcelas assumidas, os bens passarão a integrar o patrimônio do CLIENTE, dele passando a dispor de forma livre de quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRODUTO DE MOSTRUÁRIO

5.1. No caso de aquisição de produtos do mostruário da loja, o CLIENTE fica ciente que o mobiliário será entregue nas condições apresentadas no *showroom*.

5.2. O mobiliário poderá conter riscos, batidas e outras avarias, pois trata-se de produto em demonstração na loja.

CLÁUSULA SEXTA – DA ELEIÇÃO DE FORO

6.1. As PARTES, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de São José dos Campos para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da interpretação, aplicação e/ou execução do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais vantajoso que seja ou possa vir a ser.

E assim, por estarem assim convencionados, firmam as PARTES o presente instrumento em duas vias e na presença de duas testemunhas.

São José dos Campos - SP, 15/06/2026.

INSPIRIUM MOVEIS PLANEJADOS E DECORACAO LTDA

CNPJ: 19.152.134/0001-56

Iberê Ferreira Machado

CPF: 787.834.108-72

NOME:

Marcelo

Buonocore

Nunes

CPF: None

NOME:

CPF:

6 de 6